

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלום דנינו

פ/25/6212

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – העדפה מתקנת לתושבי הנגב), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 9 1. בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹, בסעיף 9, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) מבלי לגרוע מסעיף קטן (ב), מוסד בנגב רשאי להקל את תנאי הקבלה לשם קידום נגישות של מועמד שהוא תושב הנגב ; בסעיף קטן זה –

"הנגב" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב–1991² ;

"תושב הנגב" – מי שהתגורר בנגב בשלוש השנים שקדמו למועד ההרשמה ללימודים."

דברי הסבר

קידום נגישות לתושבי הנגב בקבלה ללימודים עומד בבסיס קיומם ומטרותיהם של מוסדות ההשכלה הגבוהה בנגב ובבסיס התפקיד שייעדה להם מדינת ישראל. סטודנטים וסטודנטיות הלומדים ומתגוררים בנגב נוטים לטעת את חייהם שם באופן מובהק יותר מסטודנטים וסטודנטיות שמקום מגוריהם באזורים אחרים בארץ. לעובדה מוכחת זו יש משמעות בכל מקצועות הלימוד, ובעיקר במקצועות שיש בהם מחסור בנגב – בראשם לימודי הרפואה והפרא-רפואה. לפיכך, לקידום הנגישות כפי המוצע בהצעת החוק משמעות כפולה ; למתן העדיפות יש חשיבות לא רק בהכרה באוכלוסיית הנגב כראויה לעדיפות במוסדות ההשכלה הגבוהה, אלא גם כדרך לפיתוח הנגב – אחת המשימות החשובות ביותר של מדינת ישראל מאז ומעולם – וביתר שאת מאז מתקפת כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

סעיף 9(ב) לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007 (להלן – החוק), מאפשר פעולות לקידום הנגישות ולהעדפה מתקנת של "קבוצת אוכלוסייה מסוימת". אוכלוסיית הנגב, לצד יתרונותיה הרבים, סובלת מקשיים המאפיינים למרבה הצער את הפריפריה בישראל, ובכלל זה קשיים כלכליים ונחיתות מובנית בכל הנוגע למערכת החינוך היסודית והתיכונית, ולכן קידומה מקדם שוויון מהותי. בנוסף, ישנו מחסור קריטי במקצועות הרפואה בדרום, כאשר שיעור הרופאים בנגב הוא הנמוך במדינת ישראל. מצב זה מתמשך מזה שנים רבות. על אף כל זאת, המועצה להשכלה גבוהה לא אפשרה במהלך השנים להכיר

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 26.

בתושבי הנגב כ"קבוצת אוכלוסייה מסוימת" בהתאם לחוק.

שוויון פורמאלי משמעו יחס שווה לכל. שוויון מהותי מאפשר יחס שונה כל עוד מדובר ב"שונות רלוונטית", היוצרת הבחנה מותרת. כאשר השוני אינו רלוונטי אזי יהיה מדובר בהפליה אסורה. עקרון השוויון המהותי מתייחס לשוויון בתוצאה, לכן, בעוד השוויון הפורמלי מתעלם מתנאי פתיחה שונים ובודק רק האם ניתן יחס שווה, השוויון המהותי דורש לעיתים יחס שונה על מנת שיהיה שוויון בתוצאה. למרבה הכאב, במציאות הישראלית מקום המגורים מכתוב במידה רבה את תנאי הפתיחה, ולכן על המחוקק לפעול באופן אקטיבי ליצירת שוויון מהותי שיאפשר נקודת פתיחה שווה לכל צעיר וצעירה. על כן, מוצע לתקן את החוק ולאפשר למוסד השכלה גבוהה הממוקם בנגב להקל בתנאי הקבלה של מועמדים אשר מקום מגוריהם בנגב. בכך ניתן יהיה לקדם נגישות להשכלה הגבוהה ולעודד סטודנטים להישאר באזור ולפתח אותו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)